

Nr. 115 Novellierung des Schuldenbereinigungsgesetzes. 14./28.–29. Juli 1939

R 3001/20357, Bl. 229–231, 265–271 Reinkonzept / Sitzungsvermerk des AGR Epping/RJuM

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister der Justiz an die Reichsressorts. 14. Juli 1939

Eilt sehr!

Betr.: Gesetz über eine Bereinigung alter Schulden. 1 Anlage

Es hat sich herausgestellt, daß das Gesetz über eine Bereinigung alter Schulden vom 17. August 1938 (RGBl. I S. 1033)¹ nicht ausreicht, um denjenigen Volksgenossen, die in der Systemzeit wirtschaftlich zusammengebrochen sind, die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Gesundung zu geben. Verschiedene Ressorts haben sich daher für eine Erweiterung des Gesetzes über eine Bereinigung alter Schulden ausgesprochen. Die gleiche Anregung ist durch die Berichte mehrerer OLG-Präsidenten und durch zahlreiche Eingaben an mich herangebracht worden.

Ich beehre mich daher den *Referentenentwurf eines Zweiten Gesetzes über eine Bereinigung alter Schulden* vorzulegen².

§ 1 des Entwurfs³ sieht von den in § 1 des Schuldenbereinigungsgesetzes vom 17. 8. 1938 enthaltenen Voraussetzungen ab, daß der Zusammenbruch des Schuldners oder Verlust des Grundbesitzes vor dem 1. Januar 1934 erfolgt sein muß und daß der Schuldner sein Vermögen im Konkurs, infolge Anordnung der Zwangsversteigerung oder wegen sich häufender Zwangsvollstreckungen hingegen haben muß. Es hat sich herausgestellt, daß Schuldner in vielen Fällen sich ihren Betrieb oder ihr Grundstück durch äußerste Anstrengungen über den 1. Januar 1934 hinaus erhalten konnten, daß sie dann aber doch in einem späteren Zeitpunkt infolge der aus der Systemzeit mitgeschleppten Schuldenlast zusammengebrochen sind. Weiter sind Fälle bekannt geworden, in denen es die

¹ Näheres s. ARH V, Nrr. 86, 118. – Mit Schreiben an die Ressorts vom 4. 3. 1939 hatte der RJuM eine Ausdehnung dieses Gesetzes auf überschuldeten Grundbesitz, Nichtselbständige, Makler und Kleinhändler sowie auf Fälle einer Überschuldung ohne Konkurs angestoßen; R 3001/20357, Bl. 12–23; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23690. In einer Referentenbesprechung vom 15. 3. waren die Vorschläge wegen ihrer Signalwirkung gegen den Gläubigerschutz und strikte Zahlungsmoral starken Vorbehalten der Wirtschaftsressorts (RWiM, RFM, RBk) begegnet, während StdF und RAM „aus psychologischen Gründen“ eine erweiterte Bereinigung von Altschulden befürworteten; R 3001/20357, Bl. 70–76. Nicht zuletzt eine Fülle priv. Eingaben bestimmte jedoch den RJuM, an dem Vorhaben festzuhalten; ebd., passim; R 3001/20358.

² R 3001/20357, Bl. 232–237.

³ Entw. § 1 (1) gestattete eine Bereinigung alter Schulden zusätzlich in folg. Fällen:

– 1.

„wenn der Schuldner infolge der Wirtschaftsnot, die vor der Machtübernahme geherrscht hat, oder infolge seines Einsatzes für die Bewegung zusammengebrochen ist und die wirtschaftliche Grundlage seiner selbständigen Lebenshaltung notgedrungen zur Befriedigung seiner Gläubiger hingegeben hat;

– 2.

wenn der Schuldner aus den in Ziff. 1 genannten Gründen sein Eigenheim oder sonstigen Haus- und Grundbesitz notgedrungen zur Befriedigung seiner Gläubiger hingegeben hat;

– 3.

wenn der Schuldner im Auslande die wirtschaftliche Grundlage seiner Lebenshaltung oder seinen Grundbesitz notgedrungen hat preisgeben müssen.“

Abs. 2 erlaubte die analoge Anwendung auch auf überschuldeten Rest-Grundbesitz.

Schuldner nicht bis zu Zwangsvollstreckungsmaßnahmen kommen ließen, sondern freiwillig, um die drohenden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zu vermeiden, die wirtschaftliche Grundlage ihrer selbständigen Lebenshaltung oder ihren Grundbesitz zur Befriedigung ihrer Gläubiger hingegeben haben. Es wäre unbillig, diesen Schuldnern die Schuldenbereinigung zu versagen.

Durch § 1 Abs. 1 Ziff. 3 wird Auslandsdeutschen, die die wirtschaftliche Grundlage ihrer Lebenshaltung im Ausland aufgeben mußten und in das Reich zurückgekehrt sind, die Möglichkeit zur Bereinigung ihrer Schulden eröffnet.

Nach § 2 des Entwurfs⁴ können auch Arbeiter, Angestellte, Beamte oder Angehörige eines Berufs, der im wesentlichen durch den Einsatz der Arbeitskraft ausgeübt wird, die Schuldenbereinigung beantragen. Für diese Erweiterung des Gesetzes haben sich insbesondere der Herr Reichsarbeitsminister⁵, der Herr Oberbefehlshaber der Kriegsmarine⁶ und der Stellvertreter des Führers ausgesprochen. Der Herr Oberbefehlshaber der Kriegsmarine hat darauf hingewiesen, daß Arbeiter, die sich infolge der noch aus der Krisenzeit stammenden Schulden in schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen befinden, erfahrungsgemäß im besonderen Maße den Angriffen feindlicher Spionage ausgesetzt sind und daß außerdem die Leistungsfähigkeit dieser Gefolgschaftsangehörigen leidet, weil sie zur Tilgung ihrer Verbindlichkeiten soviel aufwenden müssen, daß ihre angemessene Lebenshaltung gefährdet wird.

§ 3 des Entwurfs⁷ gibt den Personen, auf deren Grundbesitz eine übermäßige Schuldenlast aus der Krisenzeit lastet, eine wirksame Hilfe, sich den Grundbesitz, der die Grundlage ihrer Existenz bildet, zu erhalten. Es besteht kein Grund, wie auch vom Stellvertreter des Führers und von dem Reichsrechtsamt der NSDAP betont wird⁸, diesen Schuldnern, denen es bis jetzt gelungen ist, die Zwangsversteigerung ihres überbelasteten Grundbesitzes abzuwenden, die Inanspruchnahme der Schuldenbereinigung zu versagen.

Nach § 4 des Entwurfs⁹ können auch die Schuldner, die infolge der Wirtschaftsnot vor der Machtübernahme oder infolge des Einsatzes für die Bewegung in Schuldennot geraten sind, die richterliche Vertragshilfe zur Regelung ihrer Schulden in Anspruch nehmen, wenn die sonstigen Voraussetzungen der Schuldenbereinigungsgesetze nicht vorliegen. Der Richter soll eine gütliche Vereinbarung zwischen dem Schuldner und seinen Gläubigern vermitteln; zu einer Neugestaltung der Rechtsverhältnisse gegen den Willen eines Beteiligten ist er in diesen Fällen nicht befugt.

Durch § 5 des Entwurfs werden die Schuldenbereinigungsgesetze auch in der Ostmark, im Sudetengau und im Memelland eingeführt.

Zu einer Besprechung des Entwurfs lade ich auf

⁴ § 2 lautete: „Ist ein Arbeiter, Angestellter, Beamter oder Angestellter eines Berufs, der im wesentlichen durch den Einsatz der Arbeitskraft ausgeübt wird, infolge der Wirtschaftskrise, die vor der Machtübernahme geherrscht hat, oder infolge des Einsatzes für die Bewegung in Schuldennot geraten, so können die hierdurch entstandenen Schulden im Wege der richterlichen Vertragshilfe der Leistungsfähigkeit des Schuldners angepaßt werden. Das gilt insbesondere für rückständige Unterhaltsleistungen. Maßgebend für die Anpassung sind die Grundsätze von Treu und Glauben und das gesunde Volksempfinden.“

⁵ In Wiederaufnahme alter Forderungen aus den Jahren 1937/38: ARH IV, Nr. 116 Anm. 9; ARH V, Nr. 86 Anm. 12.

⁶ Mit Schreiben an den RJuM vom 23. 6. 1939; R 3001/20357, Bl. 210.

⁷ Entw. § 3: „(1) Ist ein Schuldner infolge der Wirtschaftsnot, die vor der Machtübernahme geherrscht hat, oder infolge seines Einsatzes für die Bewegung mit seinem Grundbesitz in Schuldennot geraten, so können die Schulden, die den Grundbesitz belasten, im Wege der richterlichen Vertragshilfe geregelt werden. – (2) Bei dieser Schuldenregelung ist von dem Werte auszugehen, den der Grundbesitz bei bestmöglicher Verwertung hat. Forderungen, die innerhalb der ersten zwei Drittel dieses Wertes gesichert sind, werden von der Schuldenregelung nicht berührt. Die übrigen Forderungen können in Tilgungs- oder Abzahlungs-forderungen umgewandelt werden oder, soweit sie nicht durch den Wert des Grundbesitzes gedeckt sind, nötigenfalls bis auf 50 v. H. ihres Betrages abgeschrieben werden. – (3) Ein Grundbesitz, dessen Überschuldung auch mit den Mitteln des Abs. 2 nicht ausgeglichen werden kann, scheidet für die richterliche Vertragshilfe aus, sofern nicht ein freiwilliges weiteres Entgegenkommen der Gläubiger eine Schuldenregelung ermöglicht. – (4) Im übrigen finden die Grundsätze des Gesetzes vom 17. August 1938 sinngemäß Anwendung.“

⁸ Hierzu das Schreiben von MD Sommer/StdF vom 15. 6. 1939, dem der RJuM am 5. 7. beipflichtete; R 3001/20357, Bl. 195–202.

⁹ § 4 lautete: „Auch wenn die Voraussetzungen des Gesetzes vom 17. August 1938 und dieses Gesetzes nicht vorliegen, kann der Richter einem Schuldner, der aus den in § 1 Ziff. 1 genannten Gründen in Schuldennot geraten ist, auf Antrag Vertragshilfe gewähren, um eine Vereinbarung des Schuldners und seiner Gläubiger über eine Schuldenregelung zu vermitteln.“

Freitag, den 28. Juli 1939, 10 Uhr
in das RJ[u]M, Wilhelmstraße 65, 2. Stock, Saal 52, erg[ebenst] ein.

I. V. V[olkmar]

b.: Referentenbesprechungen im Reichsjustizministerium vom 28. und 29. Juli 1939

Am 28. und 29. Juli fanden im RJM unter Vorsitz von Herrn MinRat Dr. Pätzold Beratungen über den Entwurf eines 2. Gesetzes über eine Bereinigung alter Schulden statt.

Die Teilnehmer ergeben sich aus den in der Anlage beigefügten Listen¹⁰.

Die Beratungen führten zu folgendem Ergebnis;

Form des Gesetzes:

Um nicht nach außen den Anschein zu erwecken, als ob die Reihe der Schuldenbereinigungsgesetze ständig vergrößert werde, soll nicht ein „2. Gesetz über eine Bereinigung alter Schulden“, sondern ein Gesetz „zur Ergänzung des Schuldenbereinigungsgesetzes“ geschaffen werden. Die Ergänzung soll sich in der Form vollziehen, daß die von der Ergänzung betroffenen Paragraphen des alten Schuldenbereinigungsgesetzes neu gefaßt und das Gesetz neu verkündet wird.

Zu § 1 Absatz 1 Ziffer 1 und 2:

Es wurde gebilligt, daß die Voraussetzungen des alten Gesetzes, wonach der Schuldner vor dem 1. Januar 1934 zusammengebrochen oder die Versteigerung seines Grund[be]sitzes vor diesem Zeitpunkt erfolgt sein muß, und die weitere Voraussetzung, daß die Hingabe des Vermögens infolge Anordnung der Zwangsversteigerung, sich häufender Zwangsvollstreckungen oder im Konkurs erfolgt sein muß, beseitigt werde. Es erscheint erforderlich, wenn der Stichtag für den Zusammenbruch beseitigt wird, einen neuen Stichtag für die Forderungen festzusetzen, die bereinigt werden können. Es wurde in Aussicht genommen, daß Forderungen, die nach dem 1. Januar 1934 entstanden sind, im Altreich nicht mehr bereinigt werden können. Für die später zum Reich gekommenen Gebiete soll ein entsprechender, einige Zeit nach der Rückkehr zum Reich liegender Stichtag eingeführt werden.

MinRat Riehle (RW[i]M) schlug vor, daß das Erfordernis, daß der Schuldner „notgedrungen“ die wirtschaftliche Grundlage seiner selbständigen Lebenshaltung hingegeben haben müsse, näher dahin umschrieben werde, daß er infolge der Wirtschaftskrise vor der Machtübernahme oder infolge des Drängens seiner Gläubiger dies getan haben müsse.

Der Vertreter des Reichsrechtsamtes, AGR Klemm, bat den § 1 dahin zu erweitern, daß auch diejenigen Gewerbetreibenden, die noch nicht zusammengebrochen seien, aber infolge der Schulden aus der Systemzeit vor dem Zusammenbruch ständen und wirtschaftlich nicht gesunden könnten, die Möglichkeit einer Schuldenbereinigung gegeben würde. Die Vertreter des RFinMin¹¹ und RWirtMin hielten eine solche allgemeine Industrie- und Gewerbe-Entschuldung für bedenklich, da ihre Auswirkung und ihr Umfang unübersehbar sei. Die Frage soll geprüft werden.

Zu § 1 Absatz 1 Ziffer 3:

Es wurde festgestellt, daß diese Bestimmung außerordentlich weit gehe, da sie auch Schuldner, die nach Inkrafttreten des Gesetzes aus Volkstumsgründen das Ausland verlassen mußten und in das Reich zurückkehrten, die Möglichkeit einer Schuldenbereinigung eröffne. Da durch eine solche Schuldenbereinigung fast ausschließlich Auslandsforderungen betroffen würden, könne dies erstens den Kredit der jetzt noch im Ausland befindlichen Deutschen untergraben, weil jeder Gläu-

¹⁰ R 3001/20357, Bl. 269–271, nur z. T. leserlich. – Interpunktions- und Flüchtigkeitsfehler im folgenden stillschweigend berichtigt, abweichende Abkürzungen nicht normalisiert.

¹¹ Das RFM war durch RR Bußmann vertreten.

biger damit rechnen müßte, daß die Deutschen in die Heimat zurückkehrten und dort die Bereinigung ihrer Schulden beantragen würden, und zweitens könne es zu Gegenmaßnahmen der ausländischen Staaten führen. Die Bestimmung soll zum Gegenstand einer Besprechung mit dem Ausw. Amt gemacht werden¹².

Zu § 2:

Der Vertreter des RFinMin äußerte Bedenken dagegen, auch die Schulden der Beamten zu bereinigen, da dies den Anschein erwecke, als ob das Reich nicht genügend für seine Beamten Sorge und sie dadurch in Schuldennot gerieten. Zur Entschuldung der Beamten seien bereits ausreichende Maßnahmen durchgeführt¹³. Soweit ein Beamter durch eine Tätigkeit, die außerhalb seines Beamtenberufes liegt, z. B. als Teilhaber an einem ererbten Geschäft, in Schuldennot geraten sei, beständen keine Bedenken, diese Schulden zu bereinigen. Diese Frage soll mit dem Referenten für Beamtenrecht im RMindInnern besprochen werden¹⁴.

Das Oberkommando der Wehrmacht will noch prüfen, ob auch eine Schuldenbereinigung zugunsten der Soldaten erforderlich sei.

Die Vertreter des Oberkommandos der Wehrmacht und der Marine hielten es nicht für ausreichend, daß nur die Schulden bereinigt wurden, die vor dem 1. Januar 1934 entstanden seien. Bei den Arbeitern, die in den Marinewerften und sonstigen Heeresbetrieben beschäftigt seien, habe vielfach die Arbeitslosigkeit auch nach dem 1. Januar 1934 noch bestanden. – Es wurde in Aussicht genommen, daß bei Arbeitern und Angestellten die Schulden aus der Zeit der Arbeitslosigkeit bereinigt werden könnten.

Zu § 3:

Die Vertreter des RWirtMin, RFinMin und RArbMin äußerten Bedenken gegen diese Bestimmung, da die 6 bis 7 Milliarden Hauszinssteuerhypotheken, die vielfach an letzten, zur Zeit ungesicherten Stellen lägen, auf Grund dieser Bestimmung gekürzt werden könnten und dadurch die Finanzen des Reiches erheblich geschädigt würden. Die Bestimmung müsse mindestens so gefaßt werden, daß Hauszinssteuerhypotheken nicht der Kürzung unterlägen. Außerdem müsse auch dann die Schuldenbereinigung ausgeschlossen sein, wenn ein landwirtschaftliches Schuldenregelungsverfahren durchgeführt sei. – Es soll geprüft werden, in welcher Weise sich der Anwendungsbereich des § 3 einschränken läßt.

Zu § 4:

Grundsätzlich bestand Einverständnis. Es muß jedoch Vorsorge getroffen werden, daß sich der Versuch einer gütlichen Schuldenbereinigung schnell vollzieht und der Gläubiger nicht durch ein langes Verfahren und dem damit verbundenen Vollstreckungsschutz gehindert wird, seine Forderungen durchzusetzen.

Zu § 5:

Es bestand allseitiges Einverständnis, daß das Schuldenbereinigungsgesetz in der Ostmark, im Sudetengau und im Memelland einzuführen sei. Die notwendigen Übergangsvorschriften sollen in eine

¹² Hierzu nichts ersichtlich.

¹³ Meinte das BeamtenentschuldungsG vom 18. 10. 1935 (RGBl. I S. 1245; ARH II/2, Nr. 246 P. 4), wohl auch die erst Anfang Juli erreichte Rücknahme rd. eines Drittels der Brüningsschen Gehaltskürzungen; s. Dok. Nr. 111. Zur finanz. Lage der Beamten vgl. aber Dok. Nr. 100b.

¹⁴ In einem Telefonat vom 9. 8. 1939 mit AGR Epping widersprach der Beamtenref. MR Foerster der Auffassung des RFM „aufs schärfste“ und bestand auf der Einbeziehung der Beamten in die Schuldenbereinigung: „Die zugunsten der Beamten bisher ergriffenen Entschuldungsmaßnahmen seien völlig unzulänglich gewesen.“ Blieben sie jetzt wieder ausgeschlossen, müsse dies „mit Recht“ großen Unwillen auslösen; Vm. Epping: R 3001/20357, Bl. 273. StS Stuckart bestätigte diese Position des RIM am 21. 8. schriftlich; ebd. Bl. 283.

DurchführungsVO aufgenommen werden. Es soll noch geklärt werden, ob auch den Deutschen im Protektorat die Möglichkeit einer Schuldenbereinigung gegeben werden soll¹⁵.

Epping 5/8

¹⁵ Zum Fortgang: Der RJuM unterrichtete die OLG-Präs. am 1. 8. 1939 vertraulich über die Grundzüge der Novelle und empfahl, schwebende Verfahren bis zu ihrem Erlaß anzuhalten; ebd. Bl. 252 f. Mit Schreiben vom 12. 9. stellte er den GesEntw. indes „mit Rücksicht auf die gegenwärtige politische Lage“ und unter Verweis auf das kriegsbedingte Moratorium für bürgerl. Rechtsstreitigkeiten (Dok. Nr. 139 P. 8; s. bereits ARH V, Nr. 254) einstweilen zurück; R 3001/20357, Bl. 290 f. Da aber dieser Vollstreckungsschutz alsbald wieder merklich gelockert werden mußte, auch die zahlreichen abgestoppten Verfahren nicht länger in der Schwebe gehalten werden konnten, ferner eine Erstreckung der Schuldenbereinigung auf Österreich und den Sudetengau dringlich erschien, arbeitete der RJuM die Novelle in eine ErgVO des GBV zum SchuldenbereinigungsG um, die er am 8. 12. 1939 vorlegte; ebd. Bl. 348–359. Nun jedoch rieten die Ressorts in kommissar. Besprechungen vom 10. 1. und 13. 3. 1940 beinahe unisono von dem Vorhaben ab, weil eine weitherzige Regelung für Altschulden Berufungen der durch den Krieg wirtschaftl. Geschädigten auslösen müsse; einzig der StdF beharrte nachdrücklich auf einer Weiterverfolgung; s. R 3001/20359, Bl. 10 ff. Erst bei einer Aussprache im kleinen Kreis am 11. 7. zwischen RJuM, RWiM und StdF gelang die Einigung auf kleinem gemeinsamen Nenner, welche der RJuM sodann als *Bekanntmachung einer Neufassung des Gesetzes über eine Bereinigung alter Schulden* am 3. 9. 1940 erließ (RGBl. I S. 1209), flankiert durch eine Pressemitteilung mit dem erklärten Ziel, keinerlei falsche Hoffnungen zu nähren; ebd. Bl. 88–248; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 24014; PFUNDTNER/NEUBERTII d 14. Erläuterung durch MDgt. Vogels in: DJ 1940, S. 1025. Durch eine ErgVO vom 19. 12. 1941 (RGBl. I S. 798) kamen auch volksdts. Umsiedler in den Genuß der Schuldenbereinigung, jedoch nach dem Willen Himmlers nicht ungeregelt Abwandernde und Flüchtlinge; R 3001/20360, Bl. 218 ff.; R 3001/20361, passim.

Die Novellierung bewirkte noch einmal einen starken Anstieg der Fallzahlen: Waren zum Stichtag 1. 4. 1940 27435 Anträge auf richterl. Vertragshilfe gestellt, wovon 4414 stattgegeben, 5875 abgelehnt, 1895 durch gerichtl. Vergleich erledigt, 8500 auf sonstige Weise geklärt und 6751 unerledigt geblieben waren, so kamen durch die Novelle vom Sept. 1940 bis Jahresende 1941 17 207 neue Verfahren hinzu: Davon gaben die Gerichte 3537 Anträgen statt, 2344 wurden abgelehnt, 1751 durch Vergleich erledigt, 4818 auf sonstige Weise abgeschlossen, 4759 waren noch unerledigt. DJ 1940, S. 594; DJ 1942, S. 166.

Zitierhinweis

Nr. 115 Novellierung des Schuldenbereinigungsgesetzes. 14./28.–29. Juli 1939a. Der Reichsminister der Justiz an die Reichsressorts. 14. Juli 1939b. Referentenbesprechungen im Reichsjustizministerium vom 28. und 29. Juli 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d115>